

1500293-78.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149552/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 25329797 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2149552 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ROVESTA DE FARIA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500293-78.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500293-78.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149552/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 25329797 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2149552 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ROVESTA DE FARIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

RAFAEL ROVESTA DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 76/78, no dia 1º de junho de 2022, por volta das 22h35min, na Rua Magnetita, nº 251, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

trazia consigo, para fins de tráfico, 26 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo 12,69g (doze gramas e sessenta e nove decigramas) de cocaína, 61 frascos plásticos contendo 11,07g (onze gramas e sete decigramas) de cocaína, na forma de "crack", e 5 invólucros plásticos contendo 13,73g (treze gramas e setenta e três decigramas) de tetrahidrocannabinol conhecida vulgarmente como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência às fls. 4/7, auto de exibição e apreensão à fl. 12, laudo de constatação às fls. 26/28 e comprovante de depósito à fl. 72).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo drogas, acondicionadas em uma bolsa existente em sua cintura, para fins de tráfico. Nessa ocasião, entregou "algo" (certamente, drogas) a um indivíduo ainda não identificado a bordo de uma motocicleta, tendo dele recebido "algo" em troca (dinheiro, certamente).

Tal conduta foi avistada por policiais militares em patrulhamento pelo local, razão pela qual decidiram pela abordagem do denunciado, que, ao avistar a viatura policial, gritou: - "moio", além de dispensar R\$ 10,00 em espécie, e correu em direção a um matagal ali existente. Os policiais, então, saíram ao encalço dele, oportunidade em que tanto um dos policiais quanto o denunciado caíram e se machucaram, o que permitiu a abordagem policial.

Na revista pessoal ao denunciado, os policiais localizaram e apreenderam 26 pinos de cocaína, 61 porções de "crack" e 5 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 20,05 em espécie, no interior de uma bolsa que ostentava na cintura dele. O indivíduo que estava a bordo da motocicleta conseguiu se evadir do local.

Dessa forma, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde permaneceu silente, ao ser interrogado pela D. Autoridade Policial (fl. 9). Assim, considerando as condições da prisão, a forma de embalagem, a variedade e quantidade de drogas apreendidas, e a quantia em dinheiro apreendida, produto da venda do comércio de drogas, verifica-se que o denunciado trazia consigo as drogas para fins de tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fl. 97), tendo sido a denúncia recebida às fls. 101/103.

A audiência de instrução foi realizada em 05 de agosto de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. As partes se manifestaram em alegações orais, o Ministério Público pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto, a defesa, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100), do laudo de constatação (fls. 26/28), do boletim de ocorrência (fls. 04/07) e do laudo de exibição e apreensão (fls. 12).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que é dependente químico e foi no local para comprar drogas.

A testemunha Ronei Jonatas Rodrigues de Carvalho, policial militar, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Colina, na Rua Topázio Imperial, dessa rua é possível visualizar o início da Rua Magnetita, onde foi visualizado o Rafael e outra pessoa em uma moto. O Rafael entregava alguma coisa para esse motociclista e este lhe entregou algo que aparentava ser dinheiro. No momento o Rafael percebeu a presença dos policiais, gritou "moio", saiu correndo em direção ao mato e o motociclista desceu a rua. Foram atrás do Rafael, o outro policial caiu, o Rafael também caiu no mato, mas foi alcançado, com ele foi localizado uma pochete com entorpecente e dinheiro. Quando o Rafael saiu correndo deixou cair uma nota de R\$ 10,00 e dentro da pochete havia uma nota de R\$ 20,00. Por sua vez, a testemunha José Antonio Mantovan Saes, policial militar, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pela Rua Topázio Imperial, quando

avistaram um indivíduo na Rua Magnetita entregando alguma coisa para outro indivíduo que estava em uma motocicleta preta e este lhe entregou algo que aparentava ser dinheiro. Ao visualizar a viatura, o indivíduo que estava a pé, gritou “moiô” e deixou o dinheiro (cédula de R\$ 10,00) cair no chão, e se evadiu para uma área de mato e o motociclista se evadiu em sentido oposto não sendo possível alcançá-lo. A equipe conseguiu realizar a abordagem do indivíduo a pé, após a testemunha ter sofrido uma queda e posteriormente o indivíduo também ter sofrido uma queda. Foi realizada a abordagem, na busca pessoal foi localizada uma pochete presa na cintura do indivíduo, e dentro havia porções de entorpecentes e uma cédula de R\$ 20,00. Ouvidos os policiais militares em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais militares merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello). Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A de fls. 85/91 e certidão de fls. 92/95, processo nº 0000080-88.2017.8.26.0544), impondo-se a majoração da pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, por ser reincidente, entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo 33, parágrafo 4º, da Lei n.

11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra RAFAEL ROVESTA DE FARIA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Todavia, encontrando-se representado por defensor dativo, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA